vi) இது ஒரு சரியான நபரால் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் அதாவது வாக்குறுதி பெறுபவருக்கு அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவரால் செய்யப்படுதல் வேண்டும்.

vii) ஒப்பந்தப் புள்ளியின் படி பொருட்களைப் பரிசோதிக்க வாக்குறுதி பெறுபவருக்கு ஒரு நியாயமான வாய்ப்பை வழங்க வேண்டும்.

viii) அது கூட்டாக வாக்குறுதி பெறுவர்களுள் யாரேனும் ஒருவருக்குச் செய்யப்படலாம்.

யார் நிறைவேற்ற கோரிக்கையை விடுக்கலாம்?

1. வாக்குறுதி பெறுபவர் (Promisee) வாக்குறுதி பெறுபவர் மட்டுமே ஒப்பந்த நிறைவேற்றத்தைக் கோர உரிமையுள்ள நபர்.
2. சட்டரீதியான பிரதிநிதி (Legal Representative) – சில சூழ்நிலைகளில் சட்டரீதியான பிரதிநிதி நிறைவேற்றத்தைக் கோரலாம்.
3. மூன்றாவது நபர் (Third Person) – விதிவிலக்காக சில சூழ்நிலைகளில் அயலார் கூட நிறைவேற்றத்தைக் கோரும் உரிமை பெறுகிறார்.

30.02 ஒப்பந்தத்தை யார் நிறைவேற்றலாம்?

i) வாக்குறுதி அளித்தவரால் (பிரிவு 40)

ஒப்பந்தம் வாக்குறுதி அளித்தவராலோ அல்லது அவருடைய சட்டரீதியான பிரதிநிதியாலோ அல்லது அவரால் பணியமர்த்தப்பட்ட தகுதியுடைய ஏதேனும் வேறு நபராலோ நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். தனிப்பட்ட ஆற்றல் சார்ந்த ஒப்பந்தங்களில் அவை வாக்குறுதி அளித்தவராலேயே நிறைவேற்றப்பட வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு: – X என்பவர் ஓவியம் ஒன்றை வரைந்து தருவதாக Y என்பவருக்கு வாக்குறுதி அளிக்கிறார். X இவ்வாக்குறுதியை தானே நிறைவேற்ற வேண்டும். ஏனெனில், இதில் X என்பவரின் தனிப்பட்ட ஆற்றல் அடங்கியுள்ளது.

ii) முகவர் (பிரிவு 40)

வாக்குறுதி அளித்தவரின் தனிப்பட்ட ஆற்றலை நம்பி ஒப்பந்தம் உருவாக்கபடவில்லையெனில் அத்தகைய ஒப்பந்தத்தில் வாக்குறுதி அளித்தவரின் முகவரும் நிறைவேற்றலாம்.

iii) சட்டரீதியான பிரதிநிதி (பிரிவு 37)

தனிப்பட்ட ஆற்றல் சார்ந்த ஒப்பந்தங்களில் வாக்குறுதி அளித்தவர் ஒப்பந்தத்தைத் தனிப்பட்ட முறையில் நிறைவேற்ற வேண்டும். அந்நிலையில் வாக்குறுதி அளித்தவர் இறந்துவிட்டால் அந்த ஒப்பந்தம் முடிவடைகிறது. ஆயினும் தனிப்பட்ட ஆற்றலை நம்பியில்லாத ஒப்பந்தங்களைப் பொறுத்தவரை, வாக்குறுதி அளித்தவரின் சட்டரீதியான வாரிசுதாரர் அவரது மறைவிற்கு பிறகு நிறைவேற்றலாம்.

உதாரணம்: M என்பவர் தனது மகிழ்வுந்தை ஒரு வாரம் கழித்து ₹1,00,000க்கு N என்பவருக்கு விற்க உறுதியளிக்கிறார். ஆனால், ஒப்பந்தத்தின் 5 நாட்களுக்கு பிறகு M இறந்து விடுகிறார் எனினும் M என்பவரின் சட்டரீதியான பிரதிநிதிக்கு இதற்கான பொறுப்பை எடுத்துக்கொள்கிறார், M–ன் பிரதிநிதிக்கு ₹ 1,00,000 செலுத்தி N என்பவர் மகிழ்வுந்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

iv) மூன்றாவது நபர் (பிரிவு 41)

வாக்குறுதி பெறுபவர் மூன்றாம் தரப்பினர் ஒப்பந்தம் நிறைவேற்றுவதை ஒப்புக்கொண்டால், வாக்குறுதி அளித்தவரே அதனை நிறைவேற்ற வேண்டும் என வற்புறுத்த இயலாது.

v) கூட்டு வாக்குறுதிகள்

(அ) கூட்டு பொறுப்புகளின் ஒப்படைப்பு (பிரிவு 42)

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நபர்கள் கூட்டாக வாக்குறுதிகளை அளிந்திருந்தால், அனைவருமே இணைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும். ஏதேனும் ஒரு கூட்டு வாக்குறுதி அளித்தவர் இறந்துவிட்டால் அவரது வாரிசுதாரும் பிற உயிருள்ள கூட்டு வாக்குறுதி அளித்தவரும் சேர்ந்து ஒப்பந்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

எல்லா வாக்குறுதி அளித்தவர்களும் இறந்துவிட்டால், ஒவ்வொருவருடைய வாரிசுதாரும் சேர்ந்து வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும்.

(ஆ) கூட்டு உரிமைகளின் ஒப்படைப்பு (பிரிவு 45)

பல நபர்கள் கூட்டாக ஒரு நபரிடமிருந்து வாக்குறுதி ஒன்றைப் பெறும் பொழுது, அனைவருமே இணைந்து அவ்வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கோரும் உரிமை உண்டு. ஏதேனும் ஒரு கூட்டு வாக்குறுதி பெற்றவர் இறந்துவிட்டால் அவரது வாரிசுதாரும் பிற உயிருள்ள கூட்டு

XI_Tamil_commerce 26-33_255-324.indd 299 12/16/2022 6:51:57 PM